

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4271/2534

มูลนิธิ หนง ไผ่ สงเคราะห์  
นาย ย้อย สุด ทำนอง

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1375

จำเลยให้ถ้อยคำต่อปลัดอำเภอท้องที่ที่พิพาทรับรองว่าจำเลยได้ขออนุญาตหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินที่พิพาท และให้สัญญาว่าจะนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำเลยมอบให้แก่เจ้าพนักงานเพื่อดำเนินการเพิกถอนส่วนที่ทับที่พิพาท ดังนั้นนับแต่จำเลยให้ถ้อยคำดังกล่าวมา การที่จำเลยยังคงครอบครองที่พิพาทอยู่ ถือได้ว่าเป็นการครอบครองแทนโจทก์ มิใช่ครอบครองโดยเจตนายึดถือเพื่อตน จำเลยครอบครองนานเท่าใดก็ได้สิทธิครอบครอง.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ออก น.ส.3ก. ทับที่ดิน น.ส.3 ของโจทก์บางส่วน และต่อมาได้นำกรุกเข้าไปเพาะปลูกในที่ดินส่วนดังกล่าวขอให้ขับไล่

จำเลยให้การว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่พิพาทโดยการครอบครองมาโดยตลอด ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 โจทก์ขาดสิทธิเรียกคืนการครอบครอง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

# ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยให้ถ้อยคำรับรองต่อปลัดอำเภอท้องที่ที่พิพาทว่าจำเลยได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินทับที่ดินของโจทก์จริง และให้สัญญาว่าจะนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำเลยมอบให้แก่เจ้าพนักงานเพื่อดำเนินการเพิกถอนส่วนที่ทับที่พิพาท มีลักษณะเป็นคำรับที่ทำให้ตนเองเสียประโยชน์ จำเลยไม่อาจกล่าวอ้างได้อีกกว่าที่พิพาทไม่ใช่ที่ของโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ ดังนั้น นับแต่วันที่จำเลยให้ถ้อยคำ การที่จำเลยยังคงครอบครองที่พิพาทอยู่ถือได้ว่าเป็นการครอบครองแทนโจทก์ระหว่างรอการส่งมอบหาใช่ครอบครองแทนโดยเจตนายึดถือเพื่อตนไม่ จำเลยครอบครองนานเท่าใดก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเพิกถอน น.ส.3ก.ส่วนที่ออกทับที่พิพาทขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารได้

พิพากษากลับ ให้เพิกถอน น.ส.3ก. ของจำเลยส่วนที่ทับที่พิพาทขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่พิพาทและห้ามเกี่ยวข้อง.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น